P U T U S A N

Nomor 1033/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**Ari Wardana Als Towok**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 26 April 1992
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kamboja III Blok IV No.99 Perumnas Helvetia Kel.Helvetia Tengah Kec.Medan Helvetia Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sales Indihome

Terdakwa Ari Wardana Alias Towok ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S., S.H., Rahmah Lubis, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Sri Megawati, S.H., Ray Gafizh, S.H., Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “MENARA KEADILAN” yaqng berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 1033 /Pid.Sus /2023/PN Mdn;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1033/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1033/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WARDANA Als TOWOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI WARDANA Als TOWOK selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 5 (lima) gram, 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter 234 warna hitam ,1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A10 warna abu-abu tua dengan nomor kartu / sim card 087866382210 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J2 warna gold dengan nomor kartu / sim card 081265168431,dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No.Pol : BK 2664 UB,dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI WARDANA Als TOWOK bersama dengan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I” berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh VIKI (dalam lidik) lalu VIKI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram dan selanjutnya mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli bernama RIJAL (dalam lidik) sebanyak 4 (empat) gram, dimana Terdakwa akan diberi upah oleh VIKI berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS untuk mengantarkan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa meyakinkan dan menjanjikan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS apabila berhasil mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka Terdakwa akan memberikan upah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama sebanyak ¼ (seperempat) gram sehingga oleh saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB menuju Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Medan tepatnya didepan Petronas, sesampainya disana Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui seorang laki-laki lalu atas tunjukkan laki-laki tersebut Terdakwa mengambil kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan laki-laki tersebut dipekarangan petronas, setelah itu Terdakwa memegang bungkusan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digenggaman tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor tempat dimana saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS menunggu.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib datang saksi Bengseng Gultom bersama dengan saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat,SH (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyakat tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas sehingga para saksi mendatangi ketempat tersebut dan sesampainya disana para saksi langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS ketika Terdakwa dan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS hendak pergi dari petronas hingga sepeda motornya terjatuh lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS lalu ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum filter 234 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 5 (lima) gram yang dikuasai digenggaman tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2039/NNF/2023tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram yang dianalisi milik Terdakwa atas nama ARI WARDANA Als TOWOK dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI WARDANA Als TOWOK bersama dengan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman” berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Bengseng Gultom bersama dengan saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat,SH (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi dari masyakat tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana ketika itu para saksi melihat Terdakwa dan saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS hendak pergi dari petronas sehingga para saksi langsung menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB yang dikendarai oleh saksi AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS dengan membonceng Terdakwa hingga sepeda motornya terjatuh lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AGUS TULUS UTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUTAGALUNG Als. AGUS dan ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum filter 234 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 5 (lima) gram yang dikuasai digenggaman tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2039/NNF/2023tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram yang dianalisi milik Terdakwa atas nama ARI WARDANA Als TOWOK dan AGUS TULUS UTAMA HUTAGALUNG Als. AGUS mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bengseng Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan memberikan keterangan terkait penangkapan yang Saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyakat tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas sehingga Saksi dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana ketika itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus hendak pergi dari petronas sehingga Saksi dan rekan langsung menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB yang dikendarai oleh Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus dengan membonceng Terdakwa hingga sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum filter 234 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 5 (lima) gram yang dikuasai digenggaman tangan kanan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Hidayat,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan memberikan keterangan terkait penangkapan yang Saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyakat tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas sehingga Saksi dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana ketika itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus hendak pergi dari petronas sehingga Saksi dan rekan langsung menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB yang dikendarai oleh Agus Tulus Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagalung Als Agus dengan membonceng Terdakwa hingga sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum filter 234 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 5 (lima) gram yang dikuasai digenggaman tangan kanan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas;
- Bahwa awalnya tiba-tiba datang Pihak Kepolisian di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas sehingga Pihak Kepolisian langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana ketika itu Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus hendak pergi dari petronas sehingga Pihak Kepolisian langsung menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB yang dikendarai oleh Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus dengan membonceng Terdakwa hingga sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut adalah milik VIKI untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama RIJAL;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh VIKI berupa paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dengan Agus Tulus Utama Hutagalung dengan memberikan paket sabu seberat seperempat gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang paket sabu tersebut akan mereka perguanakan bersama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 5 (lima) gram, 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter 234 warna hitam ,1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A10 warna abu-abu tua dengan nomor kartu / sim card 087866382210 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J2 warna gold dengan nomor kartu / sim card 081265168431, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No.Pol : BK 2664 UB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas;
- Bahwa benar awalnya Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus hendak pergi dari petronas sehingga Pihak Kepolisian langsung menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB yang dikendarai oleh Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus dengan membonceng Terdakwa hingga sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut adalah milik VIKI untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama RIJAL;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh VIKI berupa paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dengan Agus Tulus Utama Hutagalung dengan memberikan paket sabu seberat seperempat gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang paket sabu tersebut akan mereka perguanakan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan yang mengaku bernama Ari Wardana Alias Towok, yang didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Pihak Kepolisian sedang melakukan penyelidikan di Jalan Gagak Hitam Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan Petronas sehingga Pihak Kepolisian langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana ketika itu Pihak Kepolisian melihat Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus hendak pergi dari petronas sehingga Pihak Kepolisian langsung menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 2664 UB yang dikendarai oleh Agus Tulus Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagalung Als Agus dengan membonceng Terdakwa hingga sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus Tulus Utama Hutagalung Als Agus, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut adalah milik VIKI untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama RIJAL. Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh VIKI berupa paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dengan Agus Tulus Utama Hutagalung dengan memberikan paket sabu seberat seperempat gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang paket sabu tersebut akan mereka pergunakan bersama;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2039/NNF/2023tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5 (lima) gram yang dianalisi milik Terdakwa atas nama ARI WARDANA Als TOWOK mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian untuk dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa tidak akan dilakukan pengurangan masa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 5 (lima) gram, adalah barang yang dilarang dan te rlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketent uan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter 234 warna hitam ,1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A10 warna abu-abu tua dengan nomor kartu / sim card 087866382210 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J2 warna gold dengan nomor kartu / sim card 081265168431, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No.Pol : BK 2664 UB, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Wardana Als Towok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 5 (lima) gram, 1 (satu) kotak rokok Magnum Filter 234 warna hitam ,1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A10 warna abu-abu tua dengan nomor kartu / sim card 087866382210 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung J2 warna gold dengan nomor kartu / sim card 081265168431;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No.Pol : BK 2664 UB;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Joni,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)